

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4763/2538

เทศบาล ตำบล แก่ง คอย
นาย สนอง ประดิษฐ์ ขำ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

หนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบในทางแพ่งของเทศบาล สุขาภิบาล และเมืองพัทยา เป็นเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความรับผิดชอบในทางแพ่งเพื่อให้เทศบาลสุขาภิบาลและเมืองพัทยาดำเนินการปฏิบัติเท่านั้นมิใช่กฎหมาย ดังนั้น จะถือว่าผู้บังคับบัญชาทุกชั้นจะต้องร่วมรับผิดชอบเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชากระทำทุจริตโดยเจตนาไม่ได้ จะต้องรับผิดชอบเมื่อกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อเท่านั้น

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรองปลัดและรักษาการในตำแหน่งปลัดเทศบาลโจทก์ จำเลยในฐานะผู้บังคับบัญชาของพนักงานจะต้องรับผิดชอบทางแพ่งร่วมกับผู้บังคับบัญชาทุกระดับตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0407/ว 569 ลงวันที่ 25 เมษายน 2532 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบในทางแพ่งของเทศบาลสุขาภิบาลและเมืองพัทยา เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2528 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2530 มีการทุจริตที่การเงินฝ่ายการประปา และจำเลยทำสัญญารับสภาพหนี้ต่อโจทก์

แล้วผิดนัด ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 1,016.47 บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง

จำเลยให้การว่า จำเลยลงชื่อรับสภาพหนี้ด้วยความสำคัญผิดจำเลยไม่ได้เป็นผู้กระทำผิด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำเลยชำระเงินจำนวน 1,016.47 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า เจ้าหน้าที่การเงินฝ่ายการประปาของโจทก์เป็นผู้ทุจริตเงินค่าน้ำประปา จำเลยไม่มีส่วนร่วมหรือปฏิบัติหน้าที่บกพร่องจนเกิดการทุจริตขึ้น

วินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายว่า หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0407/ว 569 ลงวันที่ 25 เมษายน 2532 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบในทางแพ่งของเทศบาล สุขาภิบาลและเมืองพัทยาข้อ 1.4 ซึ่งกำหนดว่า "ในกรณีทุจริต ให้พิจารณาว่าผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือควบคุมเจ้าหน้าที่ที่กระทำทุจริตนั้นทุกชั้น รวมทั้งหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในทางแพ่งนอกเหนือไปจากผู้รับผิดชอบทางแพ่งตามระเบียบรายอื่นด้วย" นั้นเป็นเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความรับผิดชอบในทางแพ่งเพื่อให้เทศบาล สุขาภิบาล และเมืองพัทยาถือเป็นแนวปฏิบัติเท่านั้น หนังสือดังกล่าวมิใช่กฎหมาย

ดังนั้นจะถือว่าผู้บังคับบัญชาทุกชั้นจะต้องร่วมรับผิดชอบเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชากระทำ
ทุจริตโดยเด็ดขาดไม่ได้ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้แล้วว่าจำเลยไม่มีส่วนร่วมในการทุจริต
หรือปฏิบัติหน้าที่บกพร่องจนเกิดการทุจริตขึ้น จำเลยจึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบหนังสือรับ
สภาพนี้จึงปราศจากหน้าที่จะรับสภาพและไม่มีผลบังคับแก่กัน

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(จเร อำนวยการพัฒนา-อรุณ น้าประเสริฐ-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ